

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2692/2533

นายบิลลี อาร์ เฮนส์

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจเนอรัลไฟ

แน็นส์ จำกัด กับพวก

จำเลย

นางสมหมาย อาร์ เฮน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากนายบิลลีอาร์เฮน โจทก์ ได้ถึงแก่กรรมผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 112)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 207,160 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 และ 3 เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 106)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108) ศาลชั้นต้นไต่สวนจำเลยที่ 1 แกลงไม่ค้านคำร้องแล้วจึงให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 117)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ